

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2297/2543

บริษัท สยามอินเตอร์เมทัล จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 77/1 (8) (จ)

โจทก์มีปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานประกอบการของโจทก์ต่ำกว่าปริมาณ
สินค้าตามรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จึงต้องถือว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า
ซึ่งตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขาย การที่เจ้า
พนักงานของจำเลยประเมินว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าเป็นสินค้าที่โจทก์
ได้ขายไปแล้ว จึงเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่า
เพิ่มสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2539 พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน
6,410,637.50 บาท แก่โจทก์ โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่า
เพิ่มตลอดจนเงินเพิ่มและเบี้ยปรับดังกล่าวตามกฎหมาย จึงได้อุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์
ของโจทก์การประเมินภาษีตลอดจนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดัง
กล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินและเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากโจทก์ โดยการตรวจนับสินค้าคงเหลือของโจทก์ ณ อาคาร

สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า คิดเป็นมูลค่า 54,674,946.77 บาทซึ่งเจ้าพนักงานของจำเลยถือเป็นการขายสินค้าตามประมวลรัษฎากรมาตรา 77/1(8)(จ) และโจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมาย ความจริงโจทก์มิได้ทำการขายสินค้าดังกล่าวและสินค้าของโจทก์ก็มิได้ขาดบัญชีตามที่เจ้าพนักงานของจำเลยกล่าวอ้าง เนื่องจากโจทก์มีสถานที่เก็บสินค้า 2 แห่ง คือที่สำนักงานใหญ่และที่โกดังกล้วยน้ำไทอีกแห่งหนึ่ง แต่ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของโจทก์นั้น เจ้าพนักงานของจำเลยได้ทำการตรวจนับสินค้าที่สำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว จึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานกองตรวจภาษีอากร และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานของจำเลยได้วิเคราะห์แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของโจทก์แล้ว เชื่อว่าโจทก์อาจมีการขายสินค้าโดยไม่มีการออกไปกำกับภาษี เจ้าพนักงานของจำเลยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 88/3 แห่งประมวลรัษฎากรแจ้งไปยังโจทก์เพื่อดำเนินการตรวจปฏิบัติทั่วไป โดยให้โจทก์ส่งมอบรายงานและเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร งบการเงินต่าง ๆ รายละเอียดสินค้า รายงานภาษีซื้อภาษีขายและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการตรวจปฏิบัติการของเจ้าพนักงานของจำเลย ณ สำนักงานของโจทก์จากการตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบปริมาณสินค้าที่ตรวจนับได้กับปริมาณสินค้าคงเหลือตามรายงานสินค้าปรากฏว่าโจทก์มีปริมาณสินค้าขาดจากรายงานสินค้าคิดเป็นมูลค่า 54,674,946.77 บาท และนางสาวศิริรัตน์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้ถ้อยคำยืนยันว่า โจทก์มีสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว เจ้าพนักงานของจำเลยจึงถือว่าสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าของโจทก์มูลค่า 54,674,946.77 บาท เป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,653,964.89 บาทต่อมาโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสุดา ลีลาประชา

กุล ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลย และได้แย้งว่า โจทก์มีสถานที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งซึ่งเพิ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจากที่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ออกตรวจปฏิบัติการ และทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือของโจทก์แล้วต่อมานางสุดาได้ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยพร้อมทั้งได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมชำระภาษีอากรไว้ต่อเจ้าพนักงานของจำเลย ซึ่งเจ้าพนักงานของจำเลยได้อนุมัติลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์คงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกประการแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้าขายส่งและขายปลีกท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เครื่องทองเหลือง ทองแดงและให้บริการรับตัดและกลึงเหล็ก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เจ้าพนักงานของจำเลยได้ดำเนินการตรวจปฏิบัติการทั่วไป ณ สำนักงานของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 802 - 804 และ 1856 - 1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร จากการตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อเทียบปริมาณสินค้าที่ตรวจนับได้กับปริมาณสินค้าคงเหลือตามรายงานสินค้าปรากฏว่ามีปริมาณสินค้าขาดจากรายงานสินค้าคิดเป็นมูลค่า 54,674,946.77 บาท วันที่ 25 มิถุนายน 2539 จำเลยแจ้งให้โจทก์ไปรับทราบผลการตรวจสอบภาษีซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมเป็นเงิน 11,653,964.89 บาท ต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 โจทก์ยื่นหนังสือขอลดค่าปรับต่อเจ้าพนักงาน

ประเมิน ซึ่งเจ้าพนักงานของจำเลยได้อนุมัติลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์คงเหลือเรียกเก็บ ร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 6,410,637 บาท โจทก์ไม่พอใจ การประเมินดังกล่าวจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินค่าภาษีมูลค่า เพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นเงินรวม 6,410,637 บาท ตามที่เจ้าพนักงาน ประเมินได้ประเมิน

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า การประเมินของเจ้าพนักงาน ประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า นางสุดา ลีลาประชากุลผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เคยไปให้การต่อเจ้า พนักงานของจำเลยว่าโจทก์มีโกดังเก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่ง ทั้งยังได้ทำหนังสือถึงเจ้า พนักงานของจำเลยชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีโกดังเก็บสินค้าอยู่ที่กล้วยน้ำไทม่า ตั้งแต่ปี 2537 และมีหลักฐานการส่งสินค้าไปเก็บไว้ที่โกดังดังกล่าวสินค้าของโจทก์ จึงมิได้ขาดจากรายงานสินค้าซึ่งจะเป็นผลให้โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบตามการประเมินของ จำเลย โจทก์มีนายวิระพันธ์ ลีลาประชากุลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของโจทก์เบิก ความว่า บริษัทโจทก์เป็นตึกแถว 2 ชั้น พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ทำการของบริษัทโจทก์ และบริษัทในเครือ พื้นที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นที่เก็บสินค้า ต่อมาโจทก์เริ่มมีการขาย สินค้าได้มากขึ้นจึงจำเป็นต้องขยายสำนักงานให้กว้างขึ้นโจทก์จึงต้องย้ายคลังสินค้า ที่อยู่ในตัวอาคารสำนักงานไปไว้ในที่แห่งอื่นซึ่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ได้ ได้รับความยินยอมเป็นทางการจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จำกัด ให้ใช้ โกดังซึ่งตั้งอยู่ที่กล้วยน้ำไทม์เลขที่ 2865 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวง พระโขนง เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เป็นโกดังเก็บสินค้าของโจทก์ ดังนั้น สินค้าที่โจทก์สั่งซื้อจากภายในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ให้นำมาส่งที่ โกดังกล้วยน้ำไทม์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากใบขนส่งสินค้าขององค์การรับส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 239 ถึง 253 แผ่นที่ 416 ถึง 421

นอกจากนี้โจทก์ก็ยังมีนางสุดาเบิกความสนับสนุนว่าพยานเป็นผู้ไปพบเจ้าพนักงานของจำเลยและแจ้งให้เจ้าพนักงานของจำเลยทราบว่าโจทก์ยังมีที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งคือโกดังกล้วยน้ำไท และนายพิเชษฐบุญคุณจงเจริญ พนักงานโจทก์ซึ่งประจำอยู่ที่โกดังกล้วยน้ำไทเบิกความว่าองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) เป็นผู้จัดส่งสินค้ามาส่งที่โกดังเห็นว่า ถึงแม้ว่านายวีระพันธ์ นางสุดา และนายพิเชษฐจะได้เบิกความยืนยันว่าโจทก์มีสถานที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่โกดังกล้วยน้ำไทก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมีหนังสือแจ้งว่าจะส่งเจ้าพนักงานของจำเลยมาตรวจการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานของโจทก์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่โจทก์อ้างว่า โจทก์ได้รับความยินยอมเป็นทางการจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อสตีมเหล็กกล้า จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 แล้วนั้น ปรากฏว่าโจทก์ได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ กู้เกียรติกุลเป็นผู้ให้ถ้อยคำและนำตรวจนับสินค้าคงเหลือของโจทก์ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 139 ซึ่งตามปกติบริษัทที่ทำการค้าใหญ่โตและมีบริษัทในเครือเป็นจำนวนมากจะทำการใดที่เกี่ยวกับภาษีแล้วย่อมจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องภายในบริษัทของตนเป็นอย่างดี มาชี้แจงต่อเจ้าพนักงานของจำเลย อีกทั้งในหนังสือมอบอำนาจก็ระบุว่าผู้มอบอำนาจยอมรับผิดชอบเหมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจกระทำด้วยตัวเอง ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ให้การต่อเจ้าพนักงานของจำเลยว่า นโยบายของโจทก์จะไม่ซื้อสินค้าไว้มากเกินไป แต่จะซื้อแล้วขายไปเลย ดังนั้นจึงมีสินค้าคงเหลือไม่มากการเก็บรักษาสินค้าจะเก็บไว้ที่สถานประกอบการเพียงแห่งเดียว โจทก์ไม่ได้ฝากสินค้าไว้ที่อื่นอีก ตามบันทึกคำให้การของนางสาวศิริรัตน์เอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 130 ที่โจทก์อ้างว่านางสาวศิริรัตน์เป็นเพียงพนักงานฝ่ายบัญชีของโจทก์ซึ่งรู้จักการบางอย่างเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับนางสุดาที่ไปให้การต่อเจ้าพนักงานของจำเลยแล้ว คำให้การของนางสุดามีน้ำหนักน่าเชื่อถือและน่าจะได้รับ ความสนใจมากกว่า เพราะนางสุดามีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วย

กรรมการของโจทก์และรู้เรื่องกิจการของโจทก์เป็นอย่างดีนั้น จึงเป็นการขัดต่อ
เหตุผล อีกทั้งหลักฐานการยินยอมให้ใช้สถานที่ของบริษัทอุตสาหกรรมทอสตีม
เหล็กกล้า จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 181 นั้น ปรากฏว่า ผู้ที่ลงนามใน
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่คือ นายวีระพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการของโจทก์เอง และ
ตามหนังสือยินยอมก็ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ทำขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งตอนที่เจ้า
พนักงานไปตรวจปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการของโจทก์ในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2539 นั้น นางสาวศิริรัตน์ได้ให้การว่าจะนำเอารายงานสินค้าและวัตถุดิบ
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับเจ้าพนักงานของจำเลยอีกครั้งหนึ่ง
ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 นั้น ซึ่งหากมีการเก็บสินค้าไว้ที่กล้วยน้ำไต้ดังที่
โจทก์กล่าวอ้างแล้วก็น่าจะนำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ของบริษัทอุตสาหกรรมทอ
สตีมเหล็กกล้า จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 181 มาแสดงต่อเจ้าพนักงานของ
จำเลยในวันดังกล่าวทำให้น่าเชื่อว่าหนังสือยินยอมดังกล่าวอาจจะเป็นการทำขึ้นใน
ภายหลังก็เป็นได้ ที่นางสุดาเบิกความว่า วันที่ 4 กรกฎาคม 2539 พยานได้ไปพบ
นายสุวัฒน์ หิรัญวัฒน์วิช เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและแจ้งให้ทราบว่า โจทก์
ยังมีที่เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งคือที่โกดังกล้วยน้ำไต้พยานตอบทนายจำเลยถามค้าน
โดยเบิกความยอมรับว่า นับแต่วันที่เจ้าพนักงานเข้าทำการตรวจภาษีเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2539 จนถึงวันที่เจ้าพนักงานของจำเลยให้ไปรับทราบผลการตรวจสอบ
นั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทางโจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบเลยว่า โจทก์มีโกดัง
สินค้าอีกแห่งหนึ่งที่กล้วยน้ำไต้ ทั้งยังปรากฏว่าตอนที่นางสุดาไปให้ถ้อยคำต่อเจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยนั้น นางสุดาได้ยอมรับตามการประเมินของเจ้าพนักงาน
จำเลยทุกประการ และไม่มีการโต้แย้งแต่อย่างใดทำให้คำเบิกความของนางสุดาขาด
น้ำหนักไป อีกประการหนึ่งที่ทางโจทก์อ้างหลักฐานใบขนสินค้านั้น เห็นว่า เป็นเพียง
เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ซึ่ง
เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้บางฉบับระบุต้นทางและปลายทางเป็นคำย่อ เช่นต้นทาง "ทร"

ปลายทาง"บ้านกล้วย" บางฉบับไม่ระบุผู้ส่ง ระบุเฉพาะผู้รับปลายทางเป็นคำย่อ"ไ
ยมุ่ย" ทั้งเอกสารแต่ละฉบับไม่แสดงรายการสินค้าที่ขนส่งและไม่ปรากฏข้อความใดที่
อ้างอิงได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้าที่โจทก์ได้ซื้อและนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งนายพิ
เชษฐพยานโจทก์เองก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า โกดังที่กล้วยน้ำไทเป็น
ของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทม์มุยอิมพอร์ตนอกจากบริษัทโจทก์แล้วยังมีบริษัทไทม์มุยก
รูป ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทม์มุยอิมพอร์ตนำสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดังกล้วยน้ำไทด้วย ดัง
นั้น ใบขนสินค้าที่โจทก์อ้างจึงไม่ใช่เอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโจทก์นำสินค้าที่ซื้อ
หรือนำเข้าจากต่างประเทศไปฝากหรือเก็บไว้ ณ สถานที่ดังกล่าวตามที่โจทก์กล่าว
อ้าง อีกทั้งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานของจำเลยได้ตรวจปฏิบัติและตรวจนับ
สินค้าของโจทก์จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 อันเป็นวันที่โจทก์แจ้งว่ายังมีสถานที่
เก็บสินค้าอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่โกดังกล้วยน้ำไทเป็นระยะเวลานานถึง 5 เดือน ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวโจทก์ได้ประกอบกิจการซื้อและขายสินค้าตามปกติ ปริมาณสินค้
่าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าพนักงานของจำเลยจะต้องไป
ตรวจนับสินค้าคงเหลือที่โกดังกล้วยน้ำไทนอกจากนี้ก็ปรากฏว่าโจทก์ได้ละเลยมิได้
แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มไว้ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ตามมาตรา 85/7
แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรแต่อย่างใดเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่
นำสืบมาไม่หนักแน่นมั่นคงและไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของจำเลยได้ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 โจทก์ไม่มีสินค้าเก็บไว้หรือฝากไว้ ณ สถานที่
อื่นอีก เมื่อโจทก์มีปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ สถานประกอบการของโจทก์ต่ำกว่า
ปริมาณสินค้าตามรายงานสินค้าและวัตถุดิบคิดเป็นมูลค่า 54,764,946.77 บาท แล้ว
จึงต้องถือว่าโจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าซึ่งตามมาตรา 77/1(8)(จ) แห่ง
ประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขาย ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินว่า
โจทก์มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้ามูลค่า 54,674,946.77 บาท เป็นสินค้าที่โจทก์ได้

ขายไปแล้ว จึงเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ทวิวัฒน์ แดงทองดี-สันติ ทักกราล-โนรี จันทรินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>